

A technical drawing on a grid background. It features a large compass with its legs extended, drawing a large circle. Inside this circle, there are several interlocking gears of different sizes. A protractor is positioned at the top left, showing degree markings. The drawing is rendered in blue and orange lines.

El Plano Técnico de la Innovación

Guía estratégica sobre patentes, modelos de utilidad y titularidad en Argentina

- > **PROYECTO:** Propiedad Industrial
- > **JURISDICCIÓN:** INPI - Argentina
- > **ESTADO:** Confidencial / Revisión Legal

Del Privilegio Real al Derecho Inherente

La evolución histórica que fundamenta el sistema moderno de patentes.



El Modelo de Privilegios Exclusivos (Medioevo a Edad Moderna)

- **Origen:** Estatuto de Venecia (1474), Estatuto de los Monopolios Inglés (1623).
- **Naturaleza:** Un monopolio concedido de manera discrecional por el Estado (la Corona) por razones económicas o políticas.
- **Propósito:** Evitar la fuga de tecnología y forzar la manufactura local. La ley creaba el derecho; no existía antes de la norma.



El Derecho Inherente (S. XVIII en adelante)

- **Origen:** Constitución de EE.UU. (1787), Ley Francesa (1791), Consolidación del INPI (Argentina).
- **Naturaleza:** La ley no crea el derecho, sino que reconoce un derecho inherente a la persona del inventor.
- **Propósito:** Fomentar el progreso de las ciencias y artes útiles. Se basa en el principio republicano de igualdad ante la ley: bajo las mismas circunstancias, cualquier ciudadano tiene derecho a la patente.

Internacionalización: El Convenio de París

El tejido global que protege la invención más allá de las fronteras.



Certificado de Prioridad:

Quien deposita una solicitud en un país miembro, tiene derecho a solicitar prioridad en otro país miembro.

Trato Igualitario:

Los Estados se obligan a otorgar a los ciudadanos extranjeros el mismo trato legal que a sus propios ciudadanos.

Estandarización:

Atenuación de las sanciones por falta de explotación local (licencias obligatorias en lugar de caducidad automática).

Anatomía de una Solicitud de Patente

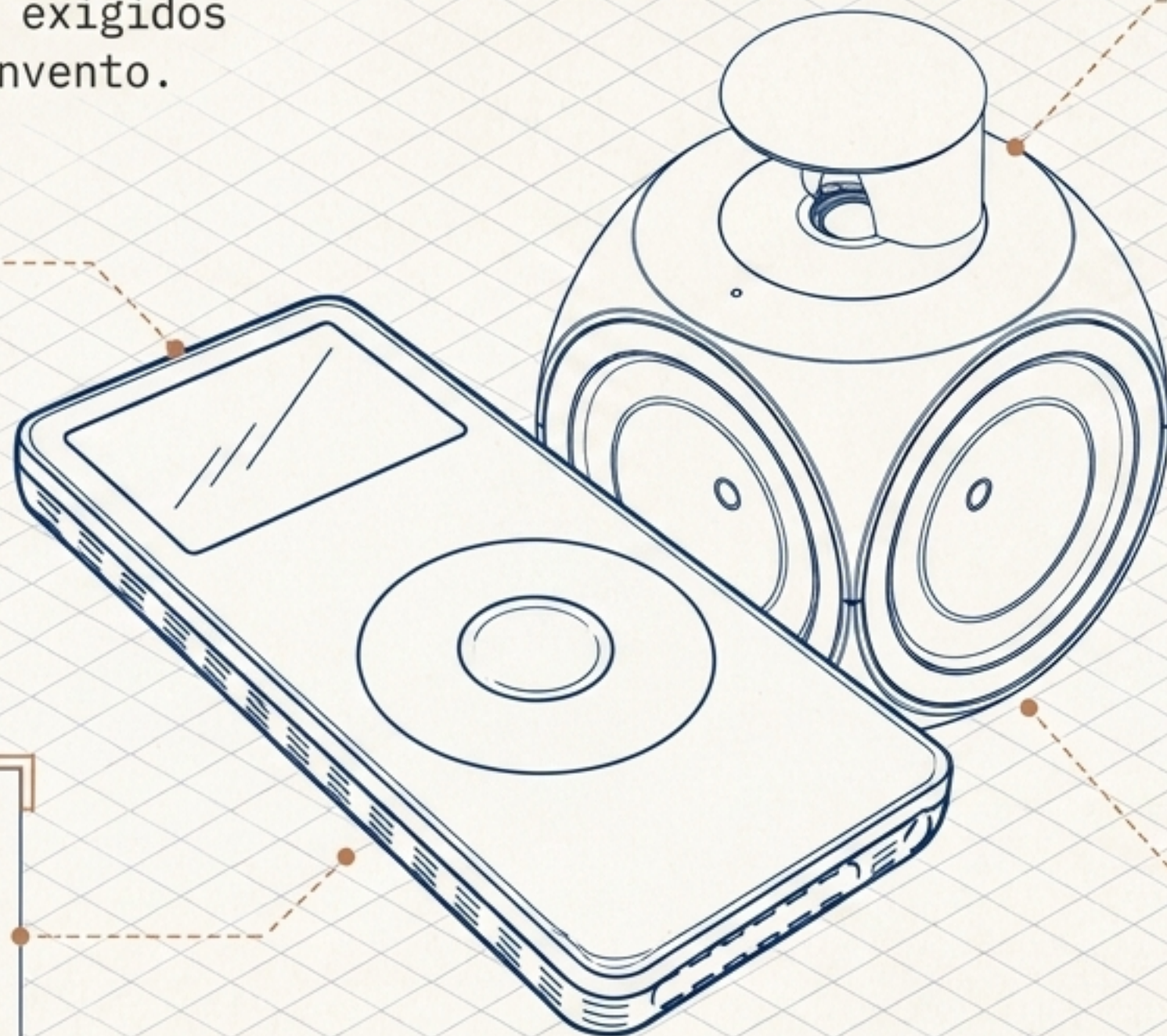
Los componentes estructurales exigidos por el INPI para blindar un invento.

1. Memoria Descriptiva:
Explicación clara y concisa del problema técnico existente y cómo la nueva tecnología lo resuelve. Debe permitir que un experto reproduzca el invento.

2. Reivindicaciones (El cerco perimetral): La declaración jurídica que define el alcance exacto de la protección otorgada. Es el corazón legal de la patente.

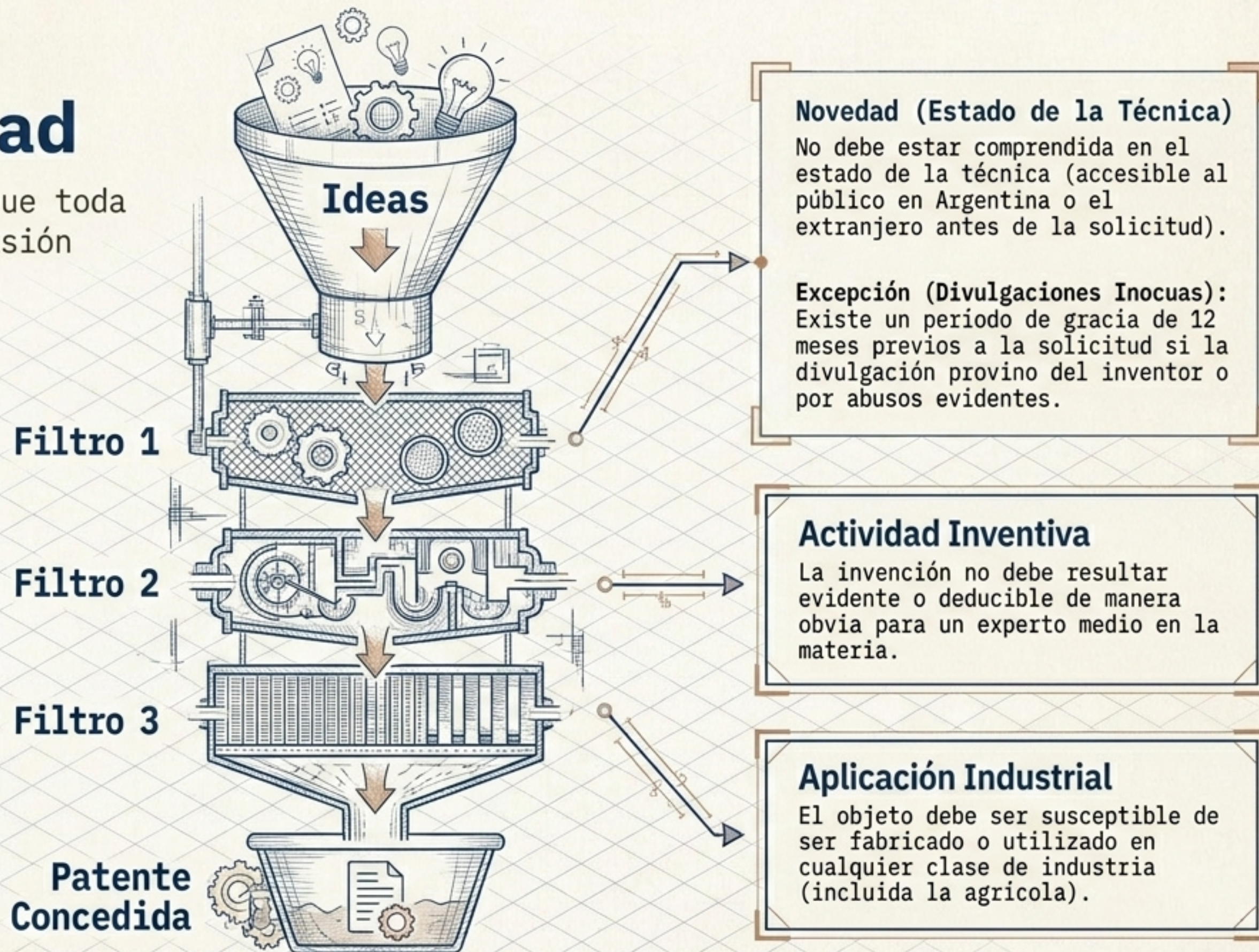
3. Dibujos Técnicos:
Representaciones gráficas (planos, perspectivas) estrictamente necesarias para comprender la invención mecánica o eléctrica.

4. Resumen: Síntesis técnica de la solución aportada.



El Filtro de Patentabilidad

Las tres barreras técnicas que toda invención debe superar (Decisión Andina 486 / Ley Nacional).



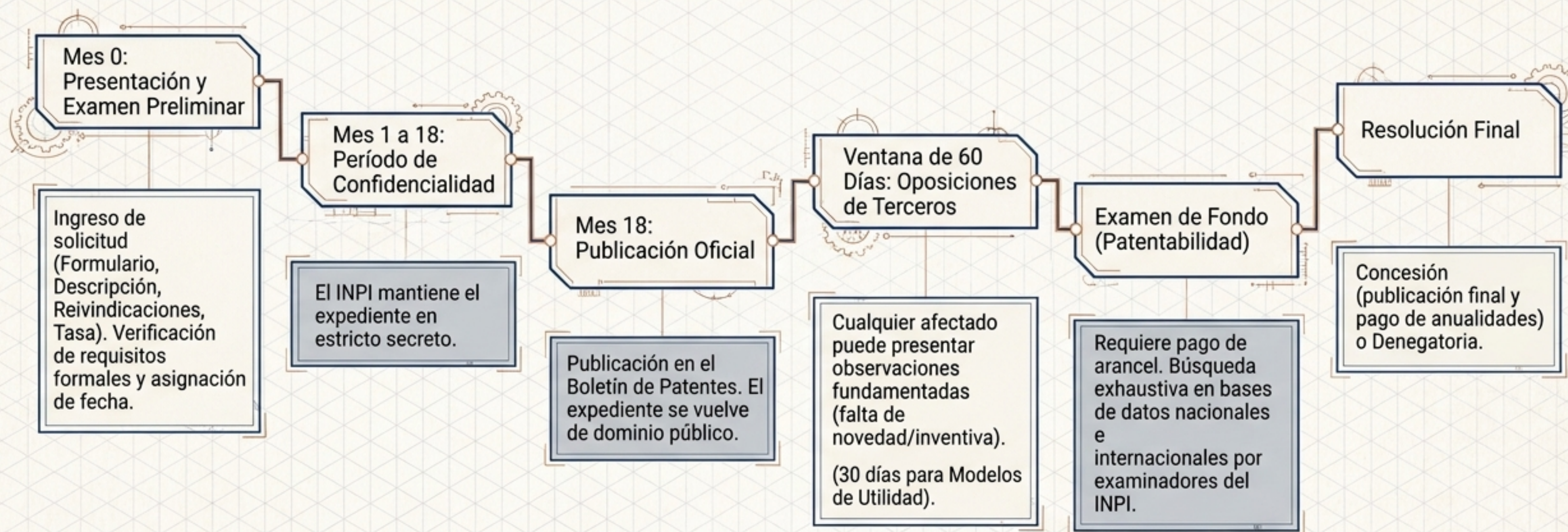
Patente de Invención vs. Modelo de Utilidad

Seleccionando la herramienta de protección adecuada.

Dimensión	Patente de Invención	Modelo de Utilidad
Definición	Nueva solución a un problema técnico (producto o procedimiento).	Nueva forma, disposición o configuración que aporta una ventaja práctica a un objeto conocido.
Requisitos	Novedad + Actividad Inventiva + Aplicación Industrial.	Novedad + Aplicación Industrial (La actividad inventiva exigida es menor).
Duración del Derecho	20 años (improrrogables desde la presentación).	10 años (improrrogables desde la presentación).
Plazo de Oposiciones	60 días tras la publicación.	30 días tras la publicación.
Tiempo de Secreto (INPI)	18 meses.	18 meses (12 meses s/ Decisión Andina).

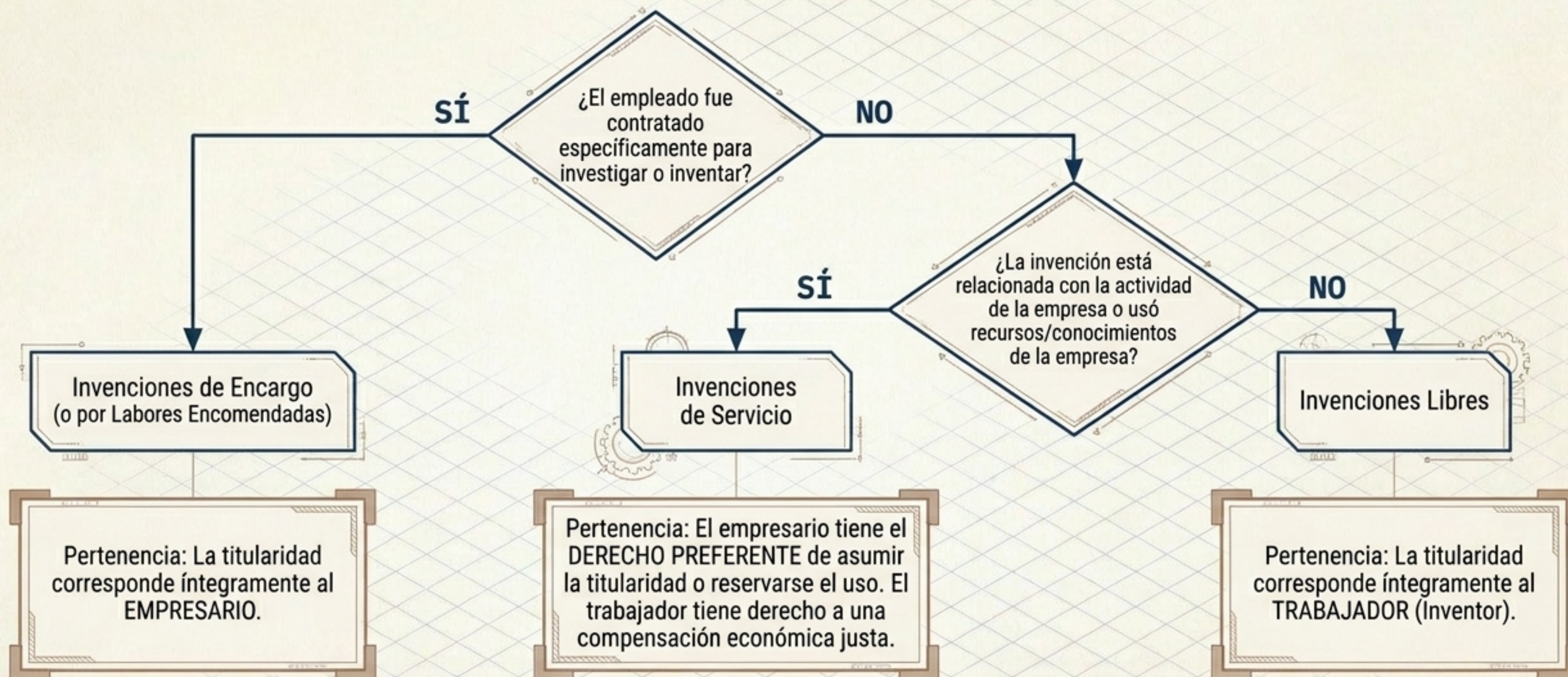
El Proceso de Registro (INPI)

El cronograma administrativo desde la solicitud hasta la concesión.



Matriz de Titularidad Laboral

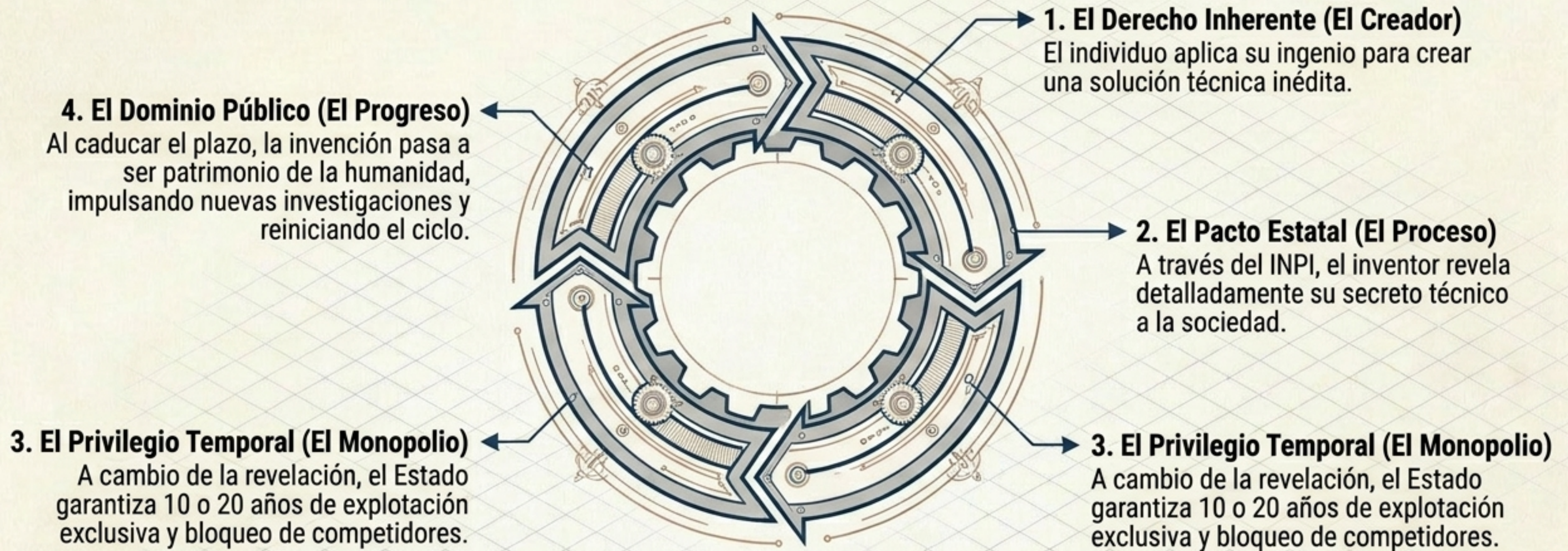
¿A quién pertenece un invento desarrollado dentro de una empresa?



Nota: Ámbito Universitario: Normativas específicas aplican según los estatutos de cada institución sobre investigación financiada.

El Ecosistema de la Innovación

El contrato social entre el inventor y el Estado.



El sistema no es solo un escudo comercial;
es el motor estructurado del progreso tecnológico.